



PRECEDENTES VINCULANTES

(Constitucionales, Judiciales y Administrativos)

Año XXXV / N° 1306

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

TRIBUNAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

EN SESIÓN DE SALA PLENA 002-2026 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026, LOS VOCALES DEL TRIBUNAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD -SUSALUD, POR UNANIMIDAD HAN ADOPTADO EL SIGUIENTE ACUERDO:

1. PRECEDENTE ADMINISTRATIVO DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRILATERALES, EXCLUYENDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

El señor Presidente del Tribunal de SUSALUD, informó que, se ha venido evaluando emitir un criterio que uniformice las diversas interpretaciones que existen sobre la aplicación de la prescripción en los procedimientos trilaterales sancionadores, que excluya lo que corresponde a las medidas correctivas, por lo que propone se examine dicha situación; procediendo a someter al debate y aprobación de los miembros de la Sala Plena la citada propuesta.

ANTECEDENTES

1. El artículo 11 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud -SUSALUD, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 031-2014-SA, establece que, el Procedimiento Trilateral Sancionador (PAS) es un procedimiento que otorga a los usuarios afectados o potencialmente afectados, así como a terceros legitimados con facultades para salvaguardar los derechos de los consumidores o defender intereses colectivos o difusos de los consumidores, el derecho a participar en el procedimiento y presentar recursos contra cualquier Resolución que niegue su inicio o que sea impugnada y les cause perjuicio.

2. De igual manera, indica que, el usuario constituido como parte o el tercero legitimado con facultades para disponer derechos de los consumidores afectados, podrán conciliar la controversia surgida con la IAFAS o IPRESS, cuando se trate de derechos disponibles, incluso durante la tramitación del PAS, trayendo como consecuencia la culminación de este. También, señala que, será de oficio cuando del análisis de los hechos se considere que se podría estar afectando intereses de terceros o el interés general.

3. Además, el artículo 229 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, define el procedimiento trilateral como un proceso

administrativo de naturaleza contenciosa que involucra a dos o más sujetos administrados ante las entidades de la administración pública, tal como se describe en el inciso 8) del artículo I de su Título Preliminar.

4. Asimismo, este artículo 229 establece que, en este contexto, la parte que inicia el procedimiento mediante la presentación de una reclamación es designada como "reclamante", mientras que cualquiera de los sujetos emplazados en el procedimiento es designado como "reclamado". A su vez, en el contexto de procedimientos administrativos trilaterales regidos por leyes especiales, refiere que, la presente ley actúa únicamente como un marco complementario y supletorio (artículo 230).

5. En este contexto, nos encontramos ante un procedimiento en el que se establece una relación entre el reclamante, quien busca resguardar sus derechos e intereses con respecto a la otra parte, denominada "reclamado," que está involucrada en un proceso del cual se ha emitido una resolución. En este escenario, el reclamante busca impugnar dicha resolución debido al perjuicio que le ha causado su contenido.

6. Que, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de SUSALUD, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2014-SA y modificado por Decreto Supremo N° 028-2019-SA, la facultad de la administración para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en un período de cuatro (4) años, a partir de la fecha en que se cometió la infracción o desde que cesó si se tratara de una acción continuada.

7. Asimismo, señala el artículo 252 del TUO de la Ley N° 27444 que, la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción con respecto a las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción; no obstante, en caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años; y, que el cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 255, inciso 3).

8. En virtud de lo dispuesto en el acotado Reglamento y la legislación vigente, es importante destacar que el procedimiento trilateral sancionador, bajo la competencia de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), se encuentra sujeto a un plazo prescriptorio para la determinación de posibles infracciones y, como resultado, la imposición de sanciones; disposiciones que están debidamente estipuladas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de SUSALUD, que aprobó el Decreto Supremo N° 031-2014-SA.

9. No obstante, resulta imprescindible determinar su aplicabilidad en el contexto específico de las medidas

correctivas, ya que no se encuentra explícitamente tipificado en dicha normativa, teniendo en cuenta su finalidad orientada hacia la protección de derechos fundamentales, especialmente en lo que respecta a la salud.

10. Por lo que, en lo que respecta al ámbito de las medidas correctivas impuestas conjuntamente con las resoluciones de sanciones de los procedimientos bilaterales, el artículo 43 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de SUSALUD establece que tienen por finalidad corregir o revertir los efectos de la conducta infractora o reducir el riesgo de que esta se repita en el futuro.

11. Además, subraya que estas medidas, sin perjuicio de las sanciones administrativas aplicables, pueden ser ordenadas por la SAREFIS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del DL 1158 y las disposiciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29571. Asimismo, destaca que, las medidas correctivas no tienen naturaleza indemnizatoria, ni carácter sancionador, por lo que resultan compatibles con las sanciones que pudieran imponerse como consecuencia del procedimiento administrativo sancionador, debiendo ser ejecutadas por la IAFAS, IPRESS o UGIPRESS dentro plazo previsto para tal efecto.

12. De la misma manera, el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1158, el cual establece medidas para el fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, establece que las medidas correctivas se emiten de manera simultánea con la resolución que impone la sanción, con el propósito de corregir o revertir los efectos ocasionados por la conducta infractora o prevenir su repetición en el futuro, resaltando que estas medidas correctivas carecen de naturaleza indemnizatoria o sancionadora, lo que las hace compatibles con las sanciones que puedan derivarse de un procedimiento administrativo sancionador.

13. Es esencial mencionar que estas medidas deben ser implementadas por el administrado dentro del plazo establecido, y en caso de incumplimiento, se prevé la aplicación de medidas de ejecución forzosa según lo dispuesto en el artículo 13 del mencionado Decreto Legislativo.

14. A su vez, la naturaleza resarcitoria de las medidas correctivas se encuentra previsto en el artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud -SUSALUD, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2014-SA y los artículos 15 y 19 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 020-2014-SA.

15. También, el numeral 6 del artículo 205 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado a través del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS ha determinado que en el caso de procedimientos bilaterales, las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas constituyen títulos de ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 713 inciso 4) del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 28494, una vez que el acto quede firme o se haya agotado la vía administrativa; y, prevé que, en caso de resoluciones finales que ordenen medidas correctivas, la legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponderá a las partes involucradas.

16. Finalmente, refiere su artículo 251 del TUO de la Ley N° 27444 relativo a la determinación de la responsabilidad, que las sanciones administrativas que se impongan al administrado, son compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso judicial correspondiente.

17. Las medidas correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto, en concordancia con el artículo 40 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de SUSALUD y el artículo 246 del TUO de la Ley N° 27444.

de medidas correctivas. Este vacío normativo, tanto en las leyes especiales como en las normativas generales, exige una consideración especial de la naturaleza de estas medidas.

2. Las medidas correctivas, a diferencia de las sanciones, tienen un carácter resarcitorio y preventivo. Su finalidad principal es corregir o revertir los efectos adversos que pudieran haber surgido como consecuencia de conductas u omisiones perjudiciales realizadas por el reclamado. Están intrínsecamente vinculadas a la protección y garantía de los derechos de los pacientes y asegurados que han interpuesto reclamos o impugnaciones en relación con resoluciones que los afecten.

3. Estos derechos incluyen aspectos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, a la información precisa y oportuna para los usuarios de servicios de salud, así como, la garantía de cobertura financiera en el ámbito de su aseguramiento. Además, abarcan estándares esenciales relativos al acceso, la calidad, la oportunidad, la disponibilidad y la aceptabilidad de las prestaciones de salud.

4. Por consiguiente, debido a la naturaleza reparadora y preventiva de las medidas correctivas, así como a su función esencial en la protección de derechos vitales, no es apropiado aplicarles un plazo prescriptorio. Esta distinción respecto a las sanciones impuestas a los administrados es fundamental, ya que las medidas correctivas persiguen fines diferentes y no deben estar sujetas a limitaciones temporales que podrían comprometer la protección efectiva de los derechos de los pacientes y asegurados.

5. Ello, en cumplimiento también, de lo previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2014-SA, referido al aseguramiento universal en salud física y mental, el cual, es un proceso orientado a lograr que toda la población residente en el territorio nacional disponga de un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación, en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad, sobre la base del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).

6. Asimismo, Pando (2021) concluye que, la normativa establece de manera clara que el propósito fundamental de la medida correctiva radica en la búsqueda de la reposición o la reparación de la situación que fue alterada como resultado de la comisión de la infracción. En otros términos, su finalidad principal es restaurar las condiciones existentes antes de que el administrado incurriera en la conducta que fue catalogada como infracción. Esto implica la corrección de las deficiencias originadas por la infracción cometida. (p. 176)

7. También, refiere el autor que, las medidas correctivas son perfectamente compatibles con la imposición de la sanción administrativa que sea pertinente. Esto se debe a que la sanción persigue un propósito diferente, mientras que las medidas correctivas no tienen como objetivo principal la imposición de sanciones.¹

8. En ese sentido, el aspecto prescriptorio establecido por la ley correspondería principalmente a la imposición de sanciones, asegurando al mismo tiempo la continuidad de la aplicación de las medidas correctivas para corregir los efectos adversos generados por el imputado en el proceso administrativo sancionador objeto de reclamo o impugnación. Ello porque en el procedimiento bilateral no se establece plazo de prescripción alguno.

9. En consonancia con este enfoque, Marina Jalvo (2007) sostiene que las medidas correctivas tienen como finalidad ofrecer una pronta respuesta a situaciones particulares y al daño o riesgo que estas puedan conllevar para bienes e intereses específicos. De esta manera, su implementación busca la restauración del orden jurídico perturbado.²

10. Por lo tanto, al momento de evaluar la prescripción de un procedimiento bilateral sancionador, debe excluirse los alcances de cualquier medida correctiva que haya sido impuesta por la autoridad, ya que tienen una naturaleza reparadora y preventiva, y persiguen un fin distinto que la sanción administrativa.

ACUERDO N° 002-2026:

Visto y considerando la propuesta presentada sobre el asunto materia del presente acuerdo y los fundamentos antes expuestos, luego de un amplio debate, los Vocales del Tribunal reunidos en Sala Plena, por unanimidad, acordaron establecer el siguiente criterio de interpretación que constituye precedente administrativo de observancia obligatoria:

ANÁLISIS

1. En este contexto, es relevante destacar que, en los procedimientos administrativos sancionadores, en particular en los procedimientos administrativos bilaterales, no se establece de manera expresa un plazo prescriptorio para la aplicación

1. Las medidas correctivas, en virtud de su naturaleza resarcitoria y no sancionadora, previstos en el artículo 43 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de SUSALUD y 252 del TUO de la Ley N° 27444, carecen de un plazo de prescripción en los procedimientos administrativos bilaterales sancionadores establecidos en el artículo 8 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de SUSALUD y artículo 252 del TUO de la Ley N° 27444.

2. Por lo tanto, interprétese que pueden solicitarse en un procedimiento administrativo hasta que se haya reparado completamente cualquier perjuicio derivado de la relación entre el reclamado y el reclamante.

3. Disponer la publicación del presente Acuerdo que constituye precedente administrativo de observancia obligatoria en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Web de la Superintendencia Nacional de Salud, www.susalud.gob.pe

4. Encargar a la Secretaria Técnica del Tribunal comunicar el presente Acuerdo al Superintendente Nacional de Salud.

5. Dispensar al presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación previa del Acta.

Firmado:

ORLANDO YAHIR CHIONG LIZANO
Presidente del Tribunal

CARLOS MANUEL QUIMPER HERRERA
Vocal

NOÉ VIZCARRA VILLEGAS
Vocal

HEBERT EDUARDO TASSANO VELAOCHAGA
Vocal

MAGDIEL JOSÉ MANUEL GONZALES MENÉNDEZ
Vocal

JOSÉ CARLOS DEL CARMEN SARA
Vocal

JOSÉ HUGO RODRÍGUEZ BRIGNARDELLO
Vocal

JUAN CARLOS BUSTAMANTE ZAVALA
Vocal

CECILIA DEL PILAR CORNEJO CABALLERO
Secretaria Técnica del Tribunal de SUSALUD

¹ Pando Vilchez, J. M. (2021). Las medidas correctivas en los procedimientos administrativos sancionadores de las municipalidades. Un ajuste necesario de legalidad. *Advocatus*, (041), 173-183. <https://doi.org/10.26439/advocatus2021.n041.5657>

² Marina Jalvo, Belén, Medidas provisionales en la actividad administrativa (Madrid: Lex Nova, 2007) 50

V-2527969-1

TRIBUNAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

EN SESIÓN DE SALA PLENA 002-2026 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026, LOS VOCALES DEL TRIBUNAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD -SUSALUD, POR UNANIMIDAD HAN ADOPTADO EL SIGUIENTE ACUERDO:

PRECEDENTE ADMINISTRATIVO DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA SOBRE INTERPRETACIÓN PARA EL CASO ESPECÍFICO DE LAS MICROEMPRESAS, DE LOS ARTÍCULOS 8°, 9° Y 10° DE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE SANCIONES Y EL ANEXO DE MULTAS APLICABLES A LAS INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO EN SALUD (IAFAS), INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) Y UNIDADES DE GESTIÓN DE IPRESS (UGIPRESS), APROBADA POR RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 099-2014-SUSALUD/S, MODIFICADA POR RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 133-2019-SUSALUD/S.

El señor Presidente del Tribunal, informó que, se han venido evaluando expedientes en las Salas Especializadas donde, al amparo de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, se ha tenido oportunidad de analizar y ver un posible vacío en la metodología de cálculo de sanciones aplicables a las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS, y su concordancia con el tratamiento que debe darse a las denominadas microempresas, conforme a los alcances de la Ley N° 32353, proponiendo se examine dicha situación; por lo que se procedió a someter al debate y aprobación de los miembros de la Sala Plena la citada propuesta.

ANTECEDENTES:

1. En la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD se vienen gestionando dos tipos de procedimientos, el primero, el procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS) que se genera a consecuencia de una supervisión o denuncia y que busca sancionar la comisión de infracciones, desincentivando a que éstas se produzcan; y, el segundo, el procedimiento trilateral sancionador (en adelante, PTS) que se genera por una queja o denuncia tuitiva, que persigue la atención de una reclamación efectuada por un usuario y/o asegurado, en búsqueda de tutela administrativa de sus derechos a través de una medida correctiva, y que inclusive puede dar lugar a la imposición de una sanción en caso de tipificarse los hechos como una infracción.

2. Por otro lado, el artículo 34 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2014-SA, establece que "(...). Dentro de la metodología de cálculo de las sanciones, se incorporará el porcentaje máximo sobre las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor u otros parámetros presupuestales sobre el cual se aplicarán las multas, a fin de no generar un efecto confiscatorio que pudiera afectar la sostenibilidad de las IAFAS, IPRESS o UGIPRESS, en perjuicio de la atención de los usuarios de los servicios de salud", lo cual es un parámetro de actuación que debe tomar en cuenta SUSALUD al momento de regular sus multas.

3. Asimismo, el artículo 8 de la Ley N° 32353 - Ley para la formalización, desarrollo y competitividad de las Mype, establece que se denomina microempresa a aquella unidad económica que reporte ventas anuales de hasta 150 unidades impositivas tributarias (UIT).

4. Cabe señalar que, en algunos procedimientos elevados a este Tribunal en vía de apelación, se aprecia la determinación de la sanción administrativa de infracciones graves y muy graves hacia dichas unidades económicas, sin que los órganos respectivos hayan revisado si dichas razones sociales se encuentran comprendidas como microempresas, situación que merece un análisis y tratamiento diferenciado, conforme lo expondremos a continuación.

ANÁLISIS:

1. El artículo 24° del Decreto Legislativo N° 1158¹, establece que el Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud es un órgano resolutorio, que forma parte de la estructura orgánica de la Superintendencia, cuenta con autonomía técnica y funcional, y es competente para conocer y resolver en última instancia administrativa los procedimientos y materias sometidas a su consideración. Se agrega que, las resoluciones que emite el Tribunal podrán ser impugnadas únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contenciosa administrativa².

2. A su vez, mediante Decreto Supremo N° 008-2014-SA, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, cuyo artículo 22°, define al Tribunal como un órgano resolutorio que forma parte de la estructura orgánica de SUSALUD. Cuenta con autonomía técnica y funcional y es competente para conocer y resolver en última instancia administrativa los procedimientos y las materias correspondientes a la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización de SUSALUD.

3. En concordancia con lo anterior, el artículo 4° del Reglamento Interno del Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 172-2015-SUSALUD/S, publicada en el diario oficial El Peruano el 6 de diciembre de 2015, y modificada por Resolución de Superintendencia N° 162-2018-SUSALUD/S y Resolución de Superintendencia N°

011-2020-SUSALUD/S, publicadas el 29 de diciembre de 2018 y el 31 de enero de 2020, respectivamente -en adelante el Reglamento Interno-, establece que el Tribunal de SUSALUD es un órgano colegiado, resolutorio y de ámbito nacional, que forma parte de la estructura orgánica de SUSALUD, cuenta con independencia en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, siendo competente para conocer y resolver en última instancia administrativa los procedimientos y materias correspondientes a la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización de SUSALUD, sometidas a su consideración.

4. Por su parte, de acuerdo con el artículo 9° del Reglamento Interno, las actuaciones y decisiones del Tribunal se rigen por los principios generales del derecho, normas constitucionales y legales que regulan su funcionamiento, así como por el presente reglamento. Tiene libertad e independencia para el ejercicio de las funciones y dirección de sus actividades a cargo, conforme a las normas que rigen su funcionamiento. Además, sus decisiones están basadas en la libertad de criterio y conciencia respecto a los hechos y al derecho de los asuntos que son materia de su competencia.

5. Según el marco legal reseñado, se tiene que el Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud es un órgano que, si bien forma parte de la estructura organizacional de la entidad, goza de autonomía técnica y funcional, siendo además el órgano resolutor de última instancia administrativa en los asuntos y materia de su competencia. Y tiene libertad e independencia para el ejercicio de las funciones y dirección de sus actividades a cargo.

6. De otro lado, el artículo 34° del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2014-SA, en adelante RIS de SUSALUD, establece que, los criterios específicos para la aplicación de las sanciones no pecuniarias, así como los correspondientes a la ponderación e importe de las variables utilizadas en el cálculo de las sanciones pecuniarias, son establecidos por SUSALUD mediante acuerdo de su Consejo Directivo. Dentro de la metodología de cálculo de las sanciones, **se incorporará el porcentaje máximo sobre las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor u otros parámetros presupuestales sobre el cual se aplicarán las multas, a fin de no generar un efecto confiscatorio que pudiera afectar la sostenibilidad de las IAFAS, IPRESS o UGIPRESS**, en perjuicio de la atención de los usuarios de los servicios de salud, lo cual es uno de los objetivos que debe preservar SUSALUD, dentro de su rol de garantizar la calidad de los servicios de salud a la ciudadanía.

7. Que, en dicho contexto, de acuerdo al artículo 8 de la Ley N° 32353 - Ley para la formalización, desarrollo y competitividad de las Mype, establece que se denomina microempresa a aquella unidad económica que reporte ventas anuales con un tope de hasta 150 unidades impositivas tributarias (UIT).

8. Asimismo, conforme lo establece el artículo 2 concordado con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, existe la obligación del Estado de acceder a la información que detenta para la tramitación de sus procedimientos administrativos, no pudiendo exigir a los administrados la información que puede obtener directamente mediante la interoperabilidad.

9. Es así que, con Resolución de Superintendencia N° 099-2014-SUSALUD-S de fecha 18 de diciembre de 2014, se aprueba la Metodología de Cálculo de Sanciones aplicables a las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y Unidades de Gestión de IPRESS (UGIPRESS), siendo modificada por Resolución de Superintendencia N° 133-2019-SUSALUD/S de fecha 3 de octubre de 2019.

10. Conforme al marco normativo antes reseñado, debemos indicar que en algunos expedientes elevados ante este Tribunal en vía de apelación, donde los administrados por diversos motivos no han presentado la información sobre sus ventas o ingresos brutos percibidos, se ha podido apreciar que, en el acápite de determinación de la sanción, cuando se trata de infracciones graves y muy graves, innatas al RIS de SUSALUD, la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización (en lo sucesivo, SAREFIS), aplica las disposiciones de la Resolución de Superintendencia N° 133-2019-SUSALUD/S, que modifica el primer párrafo y numeral 8.2 del artículo 8°, primer cuadro del artículo 9°

y artículo 10° de la Metodología de Cálculo de Sanciones aplicables a las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y Unidades de Gestión de IPRESS (UGIPRESS), aprobada con Resolución de Superintendencia N° 099-2014-SUSALUD-S, donde la determinación de las multas se inicia en el orden de 50 UITs para las infracciones graves hasta un tope de 300 UITs, y del orden de 200 UITs hasta un tope de 500 UITs para las infracciones muy graves, lo cual a todas luces surge como un monto bastante elevado, para una unidad económica que en el mejor de los casos reporta ingresos anuales de 150 UITs anuales.

11. En ese sentido, para el caso de las microempresas, debidamente identificadas por los órganos de fiscalización y/o sanción de SUSALUD a través de la interoperabilidad al momento del inicio del proceso de fiscalización, en la medida que no proporcionen la información sobre el porcentaje de sus ventas o ingresos brutos percibidos en el ejercicio anual, se les deberá aplicar la ponderación de variables y el Anexo de Multas aplicables en Unidades Impositivas Tributarias, establecida para infracciones leves, cuyo tope es hasta 100 UITs, en aras de no generar un efecto confiscatorio en la imposición de multas a una microempresa, debiendo imponer con dichos parámetros la sanción administrativa que corresponda.

12. Este tratamiento especial adoptado para las microempresas cumple con respetar el principio de razonabilidad al momento de imponer una sanción, ya que se mantiene el equilibrio entre la finalidad pública al momento de determinar la multa y la asignación del monto que corresponde a la misma, conjugado con la real afectación al administrado que tiene una menor capacidad económica.

13. Asimismo, se cumple con respetar el principio de proporcionalidad al momento de imponer la sanción, ya que la capacidad económica del infractor es un criterio legítimo para determinar el monto de multa, y esto concuerda con el marco normativo del artículo 34 del Decreto Supremo N° 031-2014-SA, que invoca el no generar un efecto confiscatorio al momento de imponer sanciones.

14. En ese sentido, este Tribunal considera que la multa no debe medirse solo por el hecho infractor, sino también por su impacto real en el administrado, a fin de preservar su función preventiva y evitar efectos desproporcionados. En virtud de ello, la diferenciación por capacidad económica permite que la sanción tenga eficacia real y no produzca distorsiones estructurales en el mercado del servicio de salud, en el caso concreto de las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y Unidades de Gestión de IPRESS (UGIPRESS) en el ámbito nacional.

15. Asimismo, corresponde que la Intendencia de Promoción de Derechos en Salud, difunda los alcances del presente precedente de observancia obligatoria, entre las instituciones a cargo de los servicios de salud, como parte de la difusión de los derechos y deberes en salud que tiene a su cargo, así como en general cumpla con orientar sobre los requisitos formales que deben cumplir desde el momento de su constitución, que puedan a su vez evitarles la imposición de multas que afecten su sostenibilidad en el tiempo.

ACUERDO N° 003-2026:

Visto y considerando la propuesta presentada sobre el asunto materia del presente acuerdo y los fundamentos antes expuestos, luego de un amplio debate, los Vocales del Tribunal reunidos en Sala Plena, por unanimidad, acordaron establecer el siguiente criterio de interpretación que constituye precedente administrativo de observancia obligatoria:

1. Conforme lo establece el artículo 34° del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2014-SA, y en aplicación de los artículos 8°, 9° y 10° de la Metodología de Cálculo de Sanciones aplicables a las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y Unidades de Gestión de IPRESS (UGIPRESS), aprobada con Resolución de Superintendencia N° 099-2014-SUSALUD-S de fecha 18 de diciembre de 2014, modificada por Resolución de Superintendencia N°

133-2019-SUSALUD/S de fecha 3 de octubre de 2019, para el caso de las microempresas verificadas al momento de inicio del proceso de fiscalización, que no proporcionen la información sobre el porcentaje de sus ventas o ingresos brutos percibidos en el ejercicio anual, se les deberá aplicar la ponderación de variables y el Anexo de Multas aplicables en Unidades Impositivas Tributarias, establecida para infracciones leves, cuyo tope es hasta 100 UITs, debiendo imponer con dichos parámetros la sanción administrativa que corresponda.

2. El Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD y SAREFIS, a quienes corresponde aplicar los criterios de ponderación de variables y el Anexo de Multas, deberán observar además los principios de legalidad y razonabilidad establecidos en el TUO de la Ley N° 27444.

3. Recomendar a la Intendencia de Promoción de Derechos en Salud, tener en cuenta los alcances de lo señalado en el numeral 15 del presente precedente de observancia obligatoria, respecto al ejercicio de sus funciones.

4. Disponer la publicación del presente Acuerdo que constituye precedente administrativo de observancia obligatoria en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Web de la Superintendencia Nacional de Salud, www.susalud.gob.pe

5. Encargar a la Secretaría Técnica del Tribunal comunicar el presente Acuerdo al Superintendente Nacional de Salud.

6. Dispensar al presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación previa del Acta.

Firmado:

ORLANDO YAHIR CHIONG LIZANO
Presidente del Tribunal

CARLOS MANUEL QUIMPER HERRERA
Vocal

NOÉ VIZCARRA VILLEGAS
Vocal

HEBERT EDUARDO TASSANO VELAOCHAGA
Vocal

MAGDIEL JOSÉ MANUEL GONZALES MENÉNDEZ
Vocal

JOSÉ CARLOS DEL CARMEN SARA
Vocal

JOSÉ HUGO RODRÍGUEZ BRIGNARDELLO
Voca

JUAN CARLOS BUSTAMANTE ZAVALA
Vocal

CECILIA DEL PILAR CORNEJO CABALLERO
Secretaria Técnica del Tribunal de SUSALUD

¹ El Decreto Legislativo N° 1158 que dispone medidas destinadas al Fortalecimiento y Cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud - SUNASA, se crea la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD como organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; encargada de promover, proteger y defender los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud; registrar, autorizar, supervisar y regular a las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS, así como, supervisar y registrar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS y Unidades de Gestión de IPRESS - UGIPRESS, en el ámbito de su competencia.

² En la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1158 y en cuanto a la necesidad del fortalecimiento a la Superintendencia Nacional de Aseguramiento, se ha indicado la necesidad de contar con una instancia de resolución colegiada cuyas decisiones generen precedentes vinculantes y sean revisadas únicamente a partir de la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior respectiva, de acuerdo al artículo único de la Ley N° 27709, que una vez modificó la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, para lo cual se requiere modificar la norma en cuestión incorporando al Tribunal de la Superintendencia.

TRIBUNAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

EN SESIÓN DE SALA PLENA 002-2026 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026, LOS VOCALES DEL TRIBUNAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD – SUSALUD, POR UNANIMIDAD HAN ADOPTADO EL SIGUIENTE ACUERDO:

LINEAMIENTOS SOBRE SESIONES EN MODALIDAD VIRTUAL DEL TRIBUNAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD – SUSALUD, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS SESIONES VIRTUALES EN LAS SALAS ESPECIALIZADAS Y SALA PLENA

El señor Presidente del Tribunal, informó que, se ha venido evaluando establecer lineamientos para la continuidad de las sesiones del Tribunal de SUSALUD en modalidad virtual, tanto de las sesiones de las Salas Especializadas como de las sesiones de Sala Plena, que contribuyan en todos los casos a una correcta deliberación y votación de los casos a su cargo, así como de los acuerdos a los que se opte por arribar, por lo que propone se examine dicha situación; procediendo a someter al debate y aprobación de los miembros de la Sala Plena la citada propuesta.

GLOSARIO

- **Administrador de sesión virtual:** encargado de realizar las coordinaciones necesarias para que se lleve a cabo la sesión virtual y puedan participar todos los intervinientes.

- **Medio Tecnológico:** instrumento que permite el envío de información de manera automática a través de medios electrónicos y ordenadores, lo cual permite la comunicación de personas en tiempo real, sin encontrarse en el mismo espacio físico, lo cual puede producirse a través de videoconferencia, conferencia telefónica o cualquier otro instrumento similar que permita el cumplimiento de dicha finalidad.

- **Personal de soporte técnico:** personal debidamente capacitado y con la experiencia adecuada en la materia, que presta el apoyo técnico y logístico necesario para la realización de las sesiones virtuales.

- **Sala de sesiones:** espacio físico desde el cual se coordina y administra la sesión, con la presencia del Administrador y de los miembros del órgano colegiado que decidan no utilizar la modalidad virtual.

- **Sesión virtual:** es aquella reunión programada que se realiza mediante el uso de cualquier medio tecnológico que permita a los intervinientes la deliberación, el intercambio de ideas y votación en tiempo real.

ANÁLISIS

1. De acuerdo a lo señalado en el artículo 109.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General- LPAG¹, establece que los órganos colegiados se reúnen ordinariamente con la frecuencia y el día que indique su ordenamiento; y, a falta de ambos, cuando lo acuerden sus integrantes.

2. Asimismo, el artículo 111.1 de la LPAG², dispone que los acuerdos de los órganos colegiados son adoptados por los votos de la mayoría de los asistentes al tiempo de la votación en la sesión respectiva, salvo que la ley establezca expresamente una regla distinta, correspondiendo al Presidente del órgano colegiado el voto dirimente en caso de empate.

3. El Decreto Legislativo N° 1158 – Decreto Legislativo que dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, modificado por el Decreto Legislativo N° 1289, establece en su artículo 25 que, el quorum necesario para las sesiones de las Salas que conforman el Tribunal de SUSALUD requiere de la presencia de la totalidad de sus miembros³.

4. El artículo 26 del acotado Decreto Legislativo N° 1158, señala que la Sala Plena está conformada por todos los miembros del Tribunal y deberá ser convocada para la adopción de lineamientos de carácter procesal aplicables a los procedimientos que tienen al Tribunal como última instancia⁴.

5. Asimismo, conforme lo establece el artículo 28 del Reglamento Interno del Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Resolución de

Superintendencia N° 172-2015-SUSALUD/S y modificado por Resolución de Superintendencia N° 162-2018-SUSALUD/S y Resolución de Superintendencia N° 011-2020-SUSALUD/S, para las sesiones de Sala Plena debe contarse con una asistencia de no menos de siete (7) Vocales, adoptándose acuerdos en la medida que se cuente con los votos de los dos tercios de los Vocales que conforman el Tribunal⁶.

6. En ese sentido, al momento de la dación de las citadas normativas, estas han sido comúnmente interpretadas en el sentido que las sesiones deben realizarse con la "presencia física" de los integrantes de los órganos colegiados, por ser esta la modalidad que tradicionalmente ha garantizado a dichos órganos el desarrollo de sus distintas modalidades de sesiones, así como el intercambio de ideas y la votación en tiempo real.

7. No obstante, el desarrollo de los medios tecnológicos permite actualmente que las actuaciones de los miembros de los órganos colegiados puedan cumplirse también a cabalidad a través de diversos medios informáticos y electrónicos, que coadyuvan a una interacción en tiempo real entre los Vocales, tanto en las sesiones de Salas Especializadas como de Sala Plena, asegurándose a través de los medios digitales que se cumpla con la deliberación y votación respecto de los casos o temas agendados.

8. Cabe señalar, que el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital –aprobado por Decreto Supremo N° 029-2021-PCM–, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo, señala que los órganos colegiados pueden llevar a cabo reuniones digitales, para sus sesiones o asambleas, siempre garantizando el principio del debido procedimiento⁶.

9. En dicha línea, este Tribunal considera oportuno en los tiempos actuales, el uso de sistemas y medios tecnológicos para llevar a cabo las sesiones de las Salas Especializadas y Salas Plenas, lo cual contribuye al empleo eficiente de los recursos humanos y materiales con los que cuenta el Tribunal, optimizando los tiempos ante la carga administrativa creciente con la que se cuenta a la fecha.

10. Por lo tanto, el presente Acuerdo de Sala Plena surge ante la necesidad de establecer lineamientos que debe observarse al interior del Tribunal de SUSALUD, a efectos de hacer uso de los medios alternativos tecnológicos, al momento de llevar a cabo una sesión bajo la modalidad virtual.

ACUERDO N° 004-2026:

Visto y considerando la propuesta presentada sobre el asunto materia del presente acuerdo y los fundamentos antes expuestos, luego de un amplio debate, los Vocales del Tribunal reunidos en Sala Plena, por unanimidad, acordaron lo siguiente:

1. Aprobar los Lineamientos sobre Sesiones en Modalidad Virtual del Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, para garantizar la continuidad de las sesiones virtuales tanto en las Salas Especializadas como en la Sala Plena.

2. Encargar a la Secretaria Técnica del Tribunal comunicar el presente Acuerdo a la Superintendente Nacional de Salud.

3. Disponer la publicación del presente Acuerdo y de los Lineamientos sobre Sesiones en Modalidad Virtual del Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Web de la Superintendencia Nacional de Salud, www.susalud.gob.pe; los mismos que son de cumplimiento obligatorio.

4. Dispensar al presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación previa del Acta.

Lineamientos sobre Sesiones en Modalidad Virtual del Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, para garantizar la continuidad de las sesiones virtuales en las Salas Especializadas y Sala Plena

Objeto

1. Los presentes lineamientos buscan optimizar y garantizar una tramitación adecuada y oportuna de los recursos de apelación y de las quejas por defectos de tramitación interpuestos por los administrados ante el Tribunal

de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, al establecer la continuidad de la modalidad virtual de las sesiones de vista de la causa, con o sin informe oral, realizadas por las Salas Especializadas.

2. Las sesiones virtuales de Sala Plena del Tribunal, tienen por objeto viabilizar el funcionamiento continuo del órgano colegiado mediante la deliberación, análisis y adopción de acuerdos en asuntos de su competencia, utilizando medios digitales que aseguren la integridad de las decisiones adoptadas y la intervención de los participantes.

Marco Legal

El Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, establece que los órganos colegiados pueden llevar a cabo reuniones digitales, para sus sesiones o asambleas, siempre garantizando el principio del debido procedimiento.

Tal es así que, el numeral 64.1 del artículo 64 del Decreto Supremo mencionado en el párrafo precedente, prevé, en cuanto a las reuniones digitales en el marco del procedimiento administrativo, que *"Las reuniones digitales pueden ser aplicadas en las sesiones o asambleas de órganos colegiados, audiencias como medio de prueba o actividades de fiscalización que realicen las entidades públicas conforme a lo establecido en los artículos 109, 177 y numeral 240.2 del artículo 240 del TUO de la Ley N° 27444 respectivamente, garantizando el principio del debido procedimiento"*.

Procedencia

Los presentes lineamientos comprenden a los recursos de apelación y a las quejas por defectos de tramitación de competencia del Tribunal de SUSALUD, conforme a lo dispuesto por el artículo 27° del Decreto Legislativo N° 1158, modificado por el Decreto Legislativo N° 1289, que se encuentran en trámite. Así como, a los asuntos de deliberación materia de sesión de la Sala Plena.

Normas Generales

1. En las sesiones a desarrollarse bajo modalidad virtual al interior del Tribunal de SUSALUD, sus integrantes deberán garantizar la deliberación e intercambio de ideas entre sus miembros en tiempo real, a través de la utilización de medios tecnológicos. Asimismo, el medio tecnológico empleado deberá permitir que los Vocales declaren en forma expresa e indubitable el sentido de su voto en cada asunto a ser abordado en la sesión respectiva.

2. Los Vocales deberán tomar las medidas necesarias que aseguren que los medios tecnológicos que utilicen en ambientes exteriores a SUSALUD para sesionar en forma virtual, les permita efectuar el intercambio de ideas y la deliberación en tiempo real con los demás participantes de dicha sesión, así como la seguridad y reserva de la información de los casos agendados.

3. El administrador de la sesión virtual deberá asegurar que la sala de sesiones cuente con los medios tecnológicos que permitan el correcto desarrollo de la sesión para todos los participantes, para lo cual deberá realizar las coordinaciones necesarias con el personal de soporte técnico de SUSALUD, para que brinden el apoyo necesario a fin de asegurar la adecuada realización de dicha sesión, en las fechas y horas programadas.

Procedimiento

1. Las sesiones de vista de la causa virtuales, no presenciales, serán desarrolladas en tiempo real y a través de internet, mediante una plataforma web adecuada que brinde los medios tecnológicos respectivos.

2. Una vez presentado el Informe por el Vocal Ponente dentro del plazo legal establecido y encontrándose expedido el expediente administrativo para la vista de la causa, la Sala Especializada respectiva señalará día y hora para la realización de la sesión virtual correspondiente, debiendo ser notificada a los administrados o terceros con una anticipación no menor de tres (03) días hábiles, para que efectúen su

informe oral y sus alegatos respectivos en caso lo hubiesen solicitado dentro del plazo legal, pudiendo requerir la Sala también la participación del órgano que expidió el acto administrativo apelado.

3. En el caso que el administrado o usuario dentro del plazo legal haya solicitado el uso de la palabra para informar oralmente sus alegatos en audiencia de sesión de vista de la causa, la Sala Especializada respectiva también deberá indicar en el Decreto a notificar que la referida sesión se realizará de forma virtual. Además, se informará a las partes intervinientes que deseen participar en la audiencia de informe oral virtual que deberán acreditar obligatoriamente, con la debida anticipación, al abogado y/o médico o representante designado, indicando su respectivo número de registro de acreditación profesional o documento de identidad (DNI), según sea el caso y el tipo de informe solicitado, como requisito para su procedencia y participación.

4. La Sala Especializada correspondiente, al existir solicitud de informe oral en audiencia, presentada dentro del plazo legal, por intermedio de la Secretaría Técnica del Tribunal, con anticipación a la fecha fijada para la audiencia, enviará una invitación virtual al usuario, administrado y al órgano que emitió el acto impugnado, quienes en la fecha y hora programada para la audiencia en la sesión de vista de la causa, ingresarán al link de invitación, haciendo click en la opción unirse a la reunión, y en cuanto el Presidente de la Sala le conceda el uso de la palabra, procederá a realizar su informe legal, técnico y/o de hechos y sus alegatos orales, por el término de 10 minutos, (pudiendo concederse réplica y réplica), inmediatamente después concluirá la audiencia y por ende la participación de las partes en la sesión, debiendo retirarse de la reunión; quedando la causa al voto y continuando el desarrollo de la sesión virtual con los Vocales que conforman la Sala respectiva.

5. En el caso que no existiera solicitud del uso de la palabra presentada dentro del plazo legal, la sesión de vista de la causa se llevará a cabo de forma virtual, sin la participación de las partes; para ello el Presidente de la Sala respectiva, por intermedio de la Secretaría Técnica del Tribunal, en el día y hora señalada para la realización de la sesión de vista de la causa, según el decreto emitido, invitará a los Vocales integrantes de la Sala a unirse a la reunión, quienes seleccionando esta opción ingresarán al campo virtual de desarrollo de la sesión.

6. En el caso de la realización de las sesiones de Sala Plena ordinarias de este órgano colegiado, que se efectúen de forma virtual, no presencial, estas serán desarrolladas en tiempo real y a través de internet, mediante una plataforma web adecuada que brinde la tecnología. Siendo de aplicación a dichas sesiones el procedimiento establecido en los presentes lineamientos en lo que fuere aplicable y de conformidad a las normas establecidas en el Reglamento Interno del Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud.

Disposición Complementaria

Se deja expresa constancia que a través del Decreto Supremo 029-2021-PCM⁷, se brinda continuidad a lo dispuesto en los Acuerdos N° 005-2020 y 006-2020⁸, los cuales establecieron las sesiones virtuales del Tribunal durante el periodo de la emergencia sanitaria.

Firmado:

ORLANDO YAHIR CHIONG LIZANO
Presidente del Tribunal

CARLOS MANUEL QUIMPER HERRERA
Vocal

NOÉ VIZCARRA VILLEGAS
Vocal

HEBERT EDUARDO TASSANO VELAOCHAGA
Vocal

MAGDIEL JOSÉ MANUEL GONZALES MENÉNDEZ
Vocal

JOSÉ CARLOS DEL CARMEN SARA
Vocal

JOSÉ HUGO RODRÍGUEZ BRIGNARDELLO
Vocal

JUAN CARLOS BUSTAMANTE ZAVALA
Vocal

CECILIA DEL PILAR CORNEJO CABALLERO
Secretaría Técnica del Tribunal de SUSALUD

¹ Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Artículo 109.- Régimen de las sesiones

109.1 Todo colegiado se reúne ordinariamente con la frecuencia y en el día que indique su ordenamiento; y, a falta de ambos, cuando él lo acuerde

² Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Artículo 111.- Quórum para votaciones

111.1 Los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de asistentes al tiempo de la votación en la sesión respectiva, salvo que la ley expresamente establezca una regla distinta; correspondiendo a la Presidencia voto dirimente en caso de empate.

³ Decreto Legislativo N° 1158

Artículo 25.- De la conformación de las Salas

Cada Sala estará integrada por tres (3) vocales, uno de los cuales la presidirá y será asistido por un Secretario Técnico. En caso de impedimento temporal, cese o renuncia de un vocal, excepcionalmente, éste podrá ser sustituido por un miembro de otra Sala, hasta que se designe a su reemplazo. Para sesionar válidamente deberán estar presentes los tres miembros quienes adoptan sus acuerdos por mayoría simple.

⁴ Decreto Legislativo N° 1158

Artículo 26.- De la Sala Plena

La Sala Plena está conformada por todos los miembros del Tribunal y deberá ser convocada para el debate o la adopción de los siguientes acuerdos:

1. Debatir y establecer precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de normas de competencia institucional.

2. Discutir y adoptar lineamientos de carácter procesal aplicables a los procedimientos que tienen al Tribunal como última instancia. El quórum para sesionar, votar, así como la adopción de acuerdos y demás actos referidos al funcionamiento de la Sala Plena, se establecerán en su respectivo reglamento interno, sobre la base de lo dispuesto en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

⁵ Artículo 28°.- Convocatoria y sesiones de la Sala Plena del Tribunal

Las sesiones de Sala Plena son convocadas por el/la Presidente/a del Tribunal, en las oportunidades que resulte necesarias, con una anticipación no menor de 07 días hábiles, acompañando la convocatoria, la agenda y los documentos que la sustentan.

El quórum para la instalación y sesión válida de la Sala Plena requiere de la asistencia de no menos de siete (07) vocales componentes del Tribunal. Los acuerdos son adoptados por los votos de los dos tercios de vocales que conforman el Tribunal. Corresponde a la Presidencia el voto dirimente en caso de empate.

Los vocales asistentes a la sesión deben señalar su posición sobre las materias puestas a debate, estando prohibidos de abstenerse de votar, salvo en los casos de conflicto de interés.

Los acuerdos de la Sala Plena expresarán de manera clara el sentido de la decisión adoptada y su fundamento en el Acta respectiva.

Los vocales votan de manera nominal y a mano alzada. Cuando los acuerdos sean adoptados por mayoría, los vocales que emitan voto singular o en discordia, hacen constar su posición en el acta de la sesión que corresponda y deberán entregar su voto conforme a lo establecido en el artículo 37° del presente Reglamento.

⁶ Decreto Supremo N° 029-2021-PCM

Artículo 64. Reunión digital en el marco del procedimiento administrativo

64.1 Las reuniones digitales pueden ser aplicadas en las sesiones o asambleas de órganos colegiados, audiencias como medio de prueba o actividades de fiscalización que realicen las entidades públicas conforme a lo establecido en los artículos 109, 177 y numeral 240.2 del artículo 240 del TUO de la Ley N° 27444 respectivamente, garantizando el principio del debido procedimiento.

⁷ Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de febrero de 2021.

⁸ Acuerdo N° 005-2020 emitido por la Sala Plena del Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, el 23 de marzo de 2020, dispuso las sesiones virtuales para las sesiones de Sala Plena. El Acuerdo N° 006-2020 adoptado por la Sala Plena del Tribunal de SUSALUD, el 08 de mayo de 2020, dispuso las sesiones virtuales para las sesiones de Salas Especializadas.

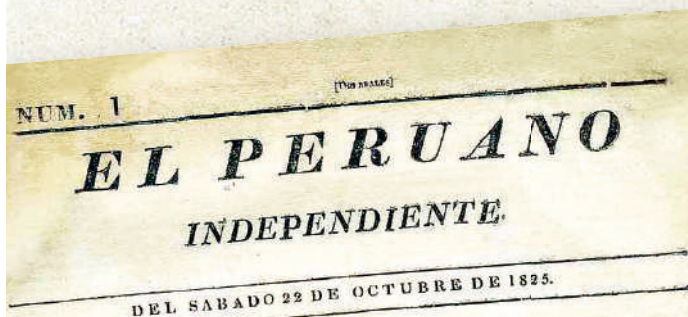


MUSLO & SALA BOLIVAR PERIODISTA

MUSEO gráfico

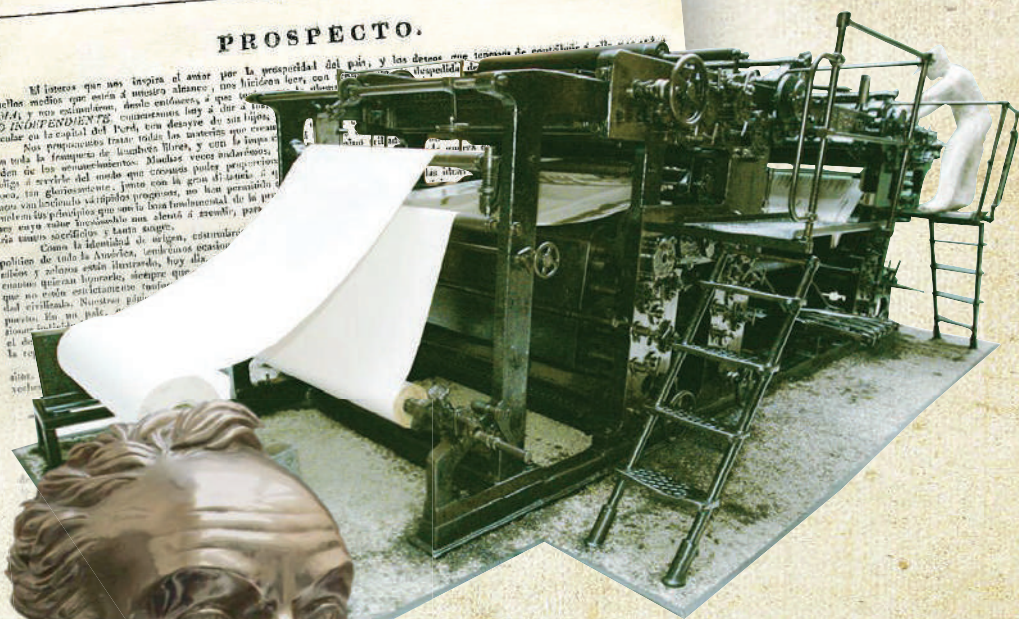
DIARIO OFICIAL EL PERUANO

200
años de
historia



PROSPECTO.

El interés que nos inspira al andar por la prosperidad del país, y las deseos que tenemos de contribuir a ella, nos han llevado a publicar este periódico, que será el primero de su clase en el Perú, y que tendrá el nombre de **EL PERUANO INDEPENDIENTE**. Este periódico se publicará los días lunes, miércoles y viernes, a las diez de la mañana, en la imprenta de don Juan de Dios, en la calle de San Mateo, número 10. El precio de cada número es de dos reales, y el de cada trimestre de seis reales. Se vende en todas las librerías de Lima y en las de los principales puertos del Perú. En un país como el nuestro, donde la imprenta es tan necesaria, es un deber de todo ciudadano contribuir a su prosperidad. Este periódico será el primero de su clase en el Perú, y que tendrá el nombre de **EL PERUANO INDEPENDIENTE**. Este periódico se publicará los días lunes, miércoles y viernes, a las diez de la mañana, en la imprenta de don Juan de Dios, en la calle de San Mateo, número 10. El precio de cada número es de dos reales, y el de cada trimestre de seis reales. Se vende en todas las librerías de Lima y en las de los principales puertos del Perú. En un país como el nuestro, donde la imprenta es tan necesaria, es un deber de todo ciudadano contribuir a su prosperidad.



VISITA PRESENCIAL Y VIRTUAL

Visitas guiadas presenciales: colegios, institutos, universidades, público en general, previa cita

Recorrido desde el siguiente enlace

<https://museograficovirtual.editoraperu.com.pe/recorrido>

📍 Jr. Quilca 556 - Lima 1

✉ museografico@editoraperu.com.pe

☎ 998 732 529

 **Editora Perú**